

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת אפרת רייטן מרום

פ/25/6186

הצעת חוק השכירות והשאלה (תיקון – איסור הטלת דמי תיווך על השוכר), התשפ"ו–2025

1. תיקון סעיף 25 ט בחוק השכירות והשאלה, התשל"א–1971¹, בסעיף 25 ט, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) על אף האמור בכל דין, מתווך שפעל מטעם המשכיר למציאת שוכר לדירת מגורים, לא יהיה זכאי לדמי תיווך מהשוכר באותה עסקה, וזאת אף אם השוכר חתם על הזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין כמשמעותה בסעיף 9 לחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו–1996², או אם המתווך נחשב כגורם היעיל באותה עסקה, שהביא להתקשרות בהסכם השכירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק האמור.

(ה) הוראות סעיף קטן (ד) לא יחולו אם המתווך הוכיח כי השוכר פנה אליו ביוזמתו הבלעדית ובאופן שאינו קשור לפרסום או הצגה של דירה מסוימת על ידי המתווך מטעם המשכיר, למטרת מציאת דירת מגורים עבורו, וכי המתווך לא גבה או עמד לגבות דמי תיווך מהמשכיר באותה עסקה."

דברי הסבר

בחוק השכירות והשאלה, התשל"א–1971, נקבע כי תשלום דמי התיווך בעסקה להשכרת דירה יושתו על המשכיר אם השירות הוזמן על ידו. עם זאת, ישנה תופעה שבה בעלי הדירות מנצלים את הביקוש הרב ואת פערי הכוחות ביניהם לבין השוכרים, כדי להשית את תשלום דמי התיווך דווקא על האחרונים. זאת, בין השאר, על ידי דרישה כי יחתמו על חוזה להזמנת שירות התיווך מהמתווך. במטרה למנוע עיוותים כאמור ולהבטיח כי אכן המשכירים הם אלה שיישאו בעלויות דמי התיווך, על פי רוב, מוצע כי מתווך במקרקעין שהוזמן על ידי משכיר, לא יהיה זכאי לדמי תיווך מהשוכר באותה עסקה, גם אם השוכר חתם על הזמנה לביצוע פעולת התיווך. עם זאת, מוצע כי במקרה שבו המתווך הוכיח שהשוכר פנה אליו ביוזמתו הבלעדית במטרה למצוא דירת מגורים עבורו – יהיה השוכר זה שיישא בעלויות דמי התיווך.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשל"א, עמ' 160.

² ס"ח התשנ"ו, עמ' 70.

